

주 의 사 항

1. 제 목 : 계약 업무 처리 부적정

2. 관계기관 : ●●

3. 내 용 : ●●에서는 「●●운영규정」 제24조에 따라 국가유공자 전문체육 지도자, 선수에게 예산의 범위 내에서 계약을 체결하고 훈련용품 등을 지원하고 있습니다.

우리 공단 「계약사무규정」 제78조(계약보증금의 납부)에 따르면, 계약상대자는 계약금액의 10%이상을 보증보험증권 등의 형태로 납부하여야 하거나 납부 면제 대상 일 경우 계약보증금 지급각서를 징구하여야 합니다.

같은 규정 제94조(하자보수보증금)에 따르면 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수보증을 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 하며, 하자보수보증금은 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10이하로 하고, 준공검사 후 그 공사의 대가를 지급하기 전까지 납부하게 하고 제92조의 규정에 의한 하자담보책임기간동안 보관하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서, 계약을 체결 할 때에는 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때나 공사의 하자가 발생할 경우를 대비하여 계약보증보험증권 및 하자보증증권 등을 징구하여야 합니다.

그런데, 2018년 복지사업부서 종합감사 시 ●●에서 2017년 1월부터 2018년 9월까지 체결한 계약을 확인한 결과, [붙임]과 같이 계약체결 시 계약사무규정에 명시되어 징구되어야 할 계약이행보증증권 및 하자보수증권을 받지 않은 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ●●장은

- 계약업무를 수행함에 있어 관련 규정 및 법령을 준수하여 주시기 바라며,(통보)

○ ◆◆는

- 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에 대하여 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

[붙임] 계약 업무 처리 부적정 현황

(단위: 원)

계약일자	계약건명	계약금액	계약이행보증 증권, 지급 각서	하자 보수 증권
'17.03.21	프로투어 화살 등 2종	###	미징구	-
'17.03.08	탁구연맹 훈련용품구입(러비등 2종)	###	미징구	-
'17.04.12	사격연맹 훈련용품(블랙페이퍼 등 8종)	###	미징구	-
'17.05.11	종합체육관 승강조명 권상장치 교체	###	미징구	미징구
'17.06.24	탁구훈련용품(장지커 라켓 등 2종)구입	###	미징구	-
'17.08.24	프로투어 화살 등 2종	###	미징구	-
'17.10.16	상군체육대회 LED TV 렌탈	###	미징구	-
'17.12.18	체력단련실 운동기구 시트 교체	###	미징구	미징구
'17.12.19	종합사격장 LED 등기구 교체	###	미징구	미징구
'17.12.21	체육관 가림막 지주대	###	미징구	-